

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3357/2537

นาง ขจร สุทธิ พงศ์
นาย สม บุญ โชติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรื้อรั้วลวดหนาม ประตูเหล็กที่ปิดกั้นทาง
สาธารณประโยชน์ ถอนต้นลำไย ขนทรายและนำวัสดุที่นำมากองหรือกีดขวางไว้บน
ทางออก และทำให้ทางสาธารณประโยชน์เปิดตามเดิมมิใช่เรียกเอาค่าเสียหายอันเกิด
แต่มูลละเมิดโดยตรง จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อรั้วลวดหนาม ประตูเหล็กที่ปิดกั้นทาง
สาธารณประโยชน์ ถอนต้นลำไย ขนทรายและวัสดุที่นำมากองหรือกีดขวางไว้บน
ทางออกและทำให้ทางสาธารณประโยชน์เปิดตามเดิมและห้ามมิให้จำเลยกระทำการ
อันเป็นละเมิดดังกล่าวอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความแล้วเพราะจำเลยล้อมรั้วตามแนวเขต
ของเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งมีมานานแล้วและใช้สิทธิครอบครองที่ดินมาโดยสุจริต ไม่เคย
มีทางสาธารณประโยชน์ดังโจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่กีดขวางทาง
สาธารณประโยชน์กว้าง 3 เมตร จากประตูรั้วตรงจุดบีในแผนที่ท้ายฟ้องทำให้เป็น
ทางสัญจรสาธารณประโยชน์ไปจนถึงหน้าที่ดินของโจทก์ตลอดความยาวของหน้าที่
ดินโจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ส่วนประเด็นเรื่องอายุความที่จำเลยฎีกาเป็นประเด็นต่อมา
ว่า โจทก์ทราบถึงการที่จำเลยสร้างรั้วและประตูรั้วใหม่แทนรั้วและประตูรั้วเดิมซึ่ง
ชำรุดเกิน 7 ปี ซึ่งเป็นเรื่องอายุความละเมิด คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า
คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรื้อรั้วลวดหนามประตูเหล็กที่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์
ถอนต้นลำไย ขนทรายและวัสดุที่นำมากองหรือกีดขวางไว้บนทางออก และทำให้ทาง
สาธารณประโยชน์เปิดตามเดิมมิใช่เรียกเอาค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดโดยตรง
จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
448 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ